

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 350/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
สวรรคโลก

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางสาวกึ่งกาญจน์ จริยา กับพวก

โจทก์

นายสมศักดิ์ จันทร์จิตร

จำเลย

นายสมศักดิ์ จันทร์จิตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นางสาวกึ่งกาญจน์จริยา และนาง
เรณู จริยา ผู้เสียหายทั้งสองยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
278,288,80,83 ฯลฯ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษ
จำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฯลฯจำเลยอายุ 19 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้
หนึ่งในสาม คงจำคุกฐานกระทำอนาจาร 2 ปี และฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 33 ปี 4
เดือนรวมจำคุก 35 ปี 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ระหว่างฎีกาโจทก์และ
โจทก์ร่วมทั้งสองต่างยื่นฎีกา (อันดับ 80,81)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 91,90)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน150,000 บาท
(อันดับ 5)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน150,000 บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาท) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน150,000 บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาท) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เชียร ยุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ